

ORIGINALE ☒

COPIA ☐



Reg. Gen. Det.
N° 628 del 20/12/2022

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 313 del 20/12/2022

OGGETTO: Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato “Marchesale” foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace. Determina a contrarre. Approvazione bando di gara e scelta procedura di gara –

LOTTO CIG: Z3639388FB **IMPEGNO:** Cap. 570 – Cod. 00901103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione di G.C. n° 62 del 04/08/2006 veniva conferito incarico al Dott. For. Lombardo Gregorio di elaborare il progetto di taglio boschivo per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal 5° lotto boschivo radicato in località “Marchesale” in agro del Comune di Girifalco e distinto in catasto dello stesso comune al foglio n° 51 particelle n° 24 (parte) di proprietà del Comune di Squillace;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2021, esecutiva, è stato approvato il Capitolato d’Oneri ed il Verbale di assegno e stima vendita materiale legnoso ritraibile dal V lotto boschivo “Marchesale”;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 02/2022, esecutiva, sono state approvate le integrazioni documentali relative al progetto di taglio boschivo “*comparto colturale n. 3*” del piano economico, acquisito al protocollo di questo Ente il 11/05/2021 con prot. n. 2483 e costituiti dai nuovi: Capitolato d’Oneri, Verbale di assegno e stima e valore di macchiatico con relativa aggiunta degli “zeri”, nonché Dichiarazione asseverata afferente all’area basimetrica e volume asportati”, e specifica sul numero delle piante martellate;

Visto il verbale di assegno e stima, redatto dal Dott. For. Gregorio Lombardo, con il quale si prevede il taglio di un lotto di materiale legnoso ubicato nel territorio di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace in loc. “Marchesale” distinto al Foglio n° 51 particella n. 24 (parte);

Vista la nota della Regione Calabria - Dipartimento UOA - Settore 1 Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali Prot. n. 244202/ REGCAL del 24.05.2022, con la quale si autorizza al taglio di n° 2.334 piante di alto fusto e n° 229 piante di diametro inferiore a cm 14 e definite “zero”, nel bosco radicato in località “Marchesale” in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace;

Rilevato che ai sensi dell’art. 53 della D. Lgs. n° 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto verrà stipulato a corpo;

Ritenuto di dovere procedere alla vendita del materiale legnoso attivando le procedure per la scelta del contraente e di stabilire, pertanto, che alla vendita del suddetto legname si provvederà mediante il sistema dell’asta pubblica con le modalità previste dall’art. 73, lett. c), del R. D. 23.05.1924, n° 827;

Ritenuto di ammettere alla gara in oggetto le ditte qualificate e in possesso dei requisiti previsti e richiamati nel Capitolato d’Oneri, allegato al progetto di taglio ed al bando di gara;

Visto il bando di gara che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e precisato che lo stesso verrà pubblicato con le modalità ed i tempi di cui alla normativa vigente;

Visto lo schema di bando gara predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, precisando che l’avviso di bando di gara verrà pubblicato all’albo pretorio online di questo Ente, sul sito internet del Comune di Squillace e sulla piattaforma telematica attraverso il sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>;

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto s’intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dell’Amministrazione e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

-il contratto avrà ad oggetto l’esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato e sarà stipulato al mezzo del Segretario comunale e sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico, con spese a carico esecutivo della

ditta appaltatrice;

-con il presente appalto si intende dare avvio al progetto di taglio del bosco di cui in oggetto di proprietà del Comune di Squillace;

-l'intervento in argomento è stato previsto nel bilancio annualità 2022;

Visto D. Lgs. n° 50/2016;

Visto il R.D. 23.05.1924, n° 827;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sui contratti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DETERMINA

per le causali di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale:

1)-di procedere alla vendita del materiale legnoso, assegnato con il verbale di assegno e stima per come redatto dal Dott. For. Gregorio Lombardo, ed autorizzato dalla Regione Calabria - Dipartimento UOA - Settore 1 Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali Prot. n. 244202/REGCAL del 24.05.2022, sito in località "Marchesale" ubicato nel territorio comunale di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace, mediante il sistema dell'asta pubblica con le modalità previste dall'art. 73, lett. c), del R.D. 23.05.1924, n° 827;

2)-di stabilire che il prezzo base, sotto cui le offerte non possono scendere pena l'esclusione dalla gara, è fissato in € 32.469,64 (diconsi € trentaduemilaquattrocentosessantanove/64);

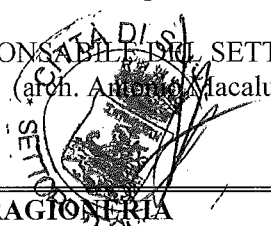
3)-di ammettere alla partecipazione della gara in oggetto le ditte qualificate ed in possesso dei requisiti previsti e richiamati nel Capitolato d'Oneri, allegato al progetto di taglio e al bando di gara;

4)-di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Antonio Macaluso;

5)-di approvare lo schema di bando di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere alla pubblicazione con le modalità previste in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(arch. Antonio Macaluso)



SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 570 – Cod. 0901103 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the official mentioned in the text as Dott. Pasquale Muccari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile